

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๑๘๖/๒๕๕๔
คดีหมายเลขแดงที่ ค. ๑๖๘/๒๕๕๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

ระหว่าง { นางอนงค์ ประพัชรกุล
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๒
กรมบัญชีกลาง ที่ ๓

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา
ในคดีหมายเลขดำที่ ๒๘๓/๒๕๕๐ หมายเลขแดงที่ ๒๕/๒๕๕๔ ของศาลปกครองชั้นต้น
(ศาลปกครองนครราชสีมา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ โรงพยาบาลปรางค์กู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ์
สุรศิลป์ (ชุนนุม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่



/สำนักงาน...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับ
 ความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗
 สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงิน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท เนื่องจาก
 ปล่อยปละละเลยให้การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรวจสอบรายการเงินฝากถอน
 ในบัญชีเงินฝาก ปล่อยให้นางกรณีการเก็บรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเอาไว้เอง
 ไม่ตรวจสอบจำนวนเงินใบต้นขั้วเช็คกับปลายเช็คตรงกันหรือไม่ และไม่หาทางป้องกันแก้ไข
 การแก้ไขจำนวนเงินในเช็คจำนวน ๘๘ ฉบับ อันเป็นเหตุให้นางกรณีการกระทำการทุจริต
 เบียดบังเงินจากบัญชีโรงพยาบาลปรังค์กู โดยอาศัยหน้าที่เขียนเช็คและแก้ไขจำนวนเงิน
 ในเช็คให้สูงกว่าความจริง แล้วเบียดบังยกยอกเงินส่วนเกินไปเป็นของตนหรือผู้อื่น จึงถือว่า
 ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานการเงิน
 โดยตรงกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงละเลยในการใช้กฎหมาย
 ระเบียบของทางราชการ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่าง
 ร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และทราบผลการพิจารณา
 เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ ที่ให้ยกอุทธรณ์ ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
 มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการมีหน้าที่เกี่ยวกับการ
 กำกับดูแลงานการเงินโดยตรง ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนางกรณีการ
 อย่างใกล้ชิด อันเป็นเหตุให้นางกรณีการกระทำการทุจริตเบียดบังเงินจากบัญชีโรงพยาบาล
 ปรังค์กู ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้
 ราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินทั้งสิ้น
 ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕
 พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกเป็นเงิน ๑๕,๙๑๐.๓๕ บาท
 รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดเชยเป็นเงิน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อ
 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑
 กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี
 ชดเชยเงินค่าเสียหายและคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมต่อ
 ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็คคือผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มพยาบาล
 และเจ้าหน้าที่การเงิน โดยผู้มีอำนาจ ๒ ใน ๓ คน สามารถสั่งจ่ายได้ ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจ
 ในส่วนนี้ การสั่งจ่ายเช็คจึงไม่มีการเสนอผ่านผู้ฟ้องคดีให้ได้รับทราบ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล



/สั่งให้...

สั่งให้นางกรณิการ์เสนอผู้อำนวยการโรงพยาบาลโดยตรง อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีได้เคยเสนอให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงชื่อสั่งจ่ายเช็คแทนนางกรณิการ์ แต่ผู้บังคับบัญชาไม่ดำเนินการตามที่เสนอ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ควรถูกต้องรับผิดชอบ นอกจากนี้ กระบวนการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมิได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา และในการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายนั้น คณะกรรมการฯ ได้สอบถามผู้ฟ้องคดีในฐานะพยาน โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า จะต้องรับผิดชอบอย่างไร ทั้งคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้แสวงหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้ฟ้องคดีซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติหน้าที่และมิได้รับฟังพยานหลักฐาน คำชี้แจงหรือความเห็นของพยานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะทำให้การออกคำสั่งเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไว้ก่อน

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกรมบัญชีกลางเข้ามาในคดี แล้วกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ โดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรมบัญชีกลางเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๕๔๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ กลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดี



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๔๖๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ได้สอบปากคำผู้ฟ้องคดีรวม ๓ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางกรณิการ์ ที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในเช็คให้มีจำนวนสูงขึ้น โดยเป็นการปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดว่า คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และเป็นการชอบด้วยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ซึ่งจากสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามสำเนาหนังสือสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง รายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีการทุจริตเงินโรงพยาบาลปรางค์กู่ ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ และเป็นธรรมแล้ว โดยการเชิญผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งหมด ๓ ครั้ง พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่านางกรณิการ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้อาศัยโอกาสตำแหน่งหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวหนังสือข้อความในเช็คเงินสดของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสะเกษ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ ให้มีค่าสูงขึ้นกว่าจำนวนเงินจริง เมื่อถอนเงินแล้ว ได้ทุจริตยกเอาเงินส่วนที่เกินจำนวนเงินจริงเป็นของตนและโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น พร้อมทั้งให้ผู้ฟ้องคดีดูเช็คธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ และให้โอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับเช็คดังกล่าวด้วยแล้ว และการแก้ไขเช็คของนางกรณิการ์นั้นเกิดขึ้นกับเช็คจำนวนมากในลักษณะเดียวกันเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน ในช่วงที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดของนางกรณิการ์และมีหน้าที่ตรวจสอบ กำกับการปฏิบัติหน้าที่ของนางกรณิการ์โดยตรง ไม่มีการตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเป็นระยะๆ กลับปล่อยให้นางกรณิการ์เก็บรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเอาไว้เอง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้



/ทางราชการ...

ทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๓๔๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐ ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยกเลิกให้นางกรณิการ์เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเช็ค ก็ไม่อาจรับฟังได้ เนื่องจากเมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่านางกรณิการ์เขียนเช็คและสั่งจ่ายเงินและทราบว่านางกรณิการ์เป็นผู้จัดทำบัญชีของโรงพยาบาลได้จัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ดันข้าวเช็คกับรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก มิใช่ปล่อยปละละเลยเป็นระยะเวลานานหลายปีติดต่อกัน จนกระทั่งเป็นช่องทางให้นางกรณิการ์ทำการแก้ไขจำนวนเงินในเช็คเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่างๆ เท่าที่ตรวจสอบได้ตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปรางค์กู่ นำมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏว่ามีเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งนายสมหวัง เป้งทอง ได้ให้ถ้อยคำว่าเป็นเอกสารทางการเงินอาจสูญหายหรือถูกทำลายไป สอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนางสาวนรินทร์ ชนะชัย และนางสาวอุมาพร พันธนาม ในฐานะพยานที่ว่านางกรณิการ์ให้นำเอกสารไปทำลาย ประกอบกับนายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของจังหวัดศรีสะเกษให้ถ้อยคำว่าเป็นเอกสารบางส่วนได้หายไป คณะกรรมการฯ จึงได้ตรวจสอบปลายเช็ค ดันข้าวเช็ค กับรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก หรือทะเบียนคุมเช็ค แต่ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในส่วนต่างของดันข้าวเช็คและปลายเช็ค ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีเช็ค ๓ ฉบับ มีข้อสังเกต ส่วนอีก ๕ ฉบับที่เหลือ ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ ได้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีไปให้กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบ ในระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดียอมทราบดีว่าอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการฯ แต่ไม่ได้ชี้แจงหรือแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ แต่ประการใด ต่อมา กองพิสูจน์หลักฐานได้แจ้งว่า ไม่อาจตรวจพิสูจน์ลงความเห็นยืนยันให้เป็นหลักฐานได้ ส่วนกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดนั้น มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว จึงไม่นำกระบวนการสอบสวนทางวินัยข้าราชการมาบังคับใช้แต่อย่างใด จึงถือได้ว่า



/คณะกรรมการฯ...

คณะกรรมการฯ ได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีในการชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมแล้วตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลงานการเงินโดยตรง สมควรต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของนางกรณีการผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาล การออกเช็ค การเบิกถอนเงินตามเช็ค และการจ่ายเงินชำระหนี้เป็นไปโดยถูกต้อง และเมื่อได้รับการทักท้วงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบันเป็นเวลาถึงสองปีติดต่อกัน ก็ไม่ได้มีการแก้ไขกลับปล่อยปละละเลยให้การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก และปล่อยให้นางกรณีการเก็บรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเอาไว้เองโดยไม่ทำการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของนางกรณีการผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้นางกรณีการมีช่องทางในการแก้ไขรายการในเช็คและสามารถเบียดบังนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๖ ปี โดยเป็นเช็คจำนวนถึง ๘๖ ฉบับ รวมเงินที่เบียดบังไปเป็นเงินจำนวน ๒๑,๔๒๐,๘๑๕.๓๒ บาท กรณีเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๒๑,๔๒๐,๘๑๕.๓๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๓๕๕,๒๐๓.๘๓ บาท ในฐานะผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณีการในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๕ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง เป็นเหตุให้นางกรณีการแก้ไขจำนวนเงินในเช็คเลขที่ ๑๒๙๒๐๔๕ และเช็คเลขที่ ๙๕๕๒๑๙๒ แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนรวมเป็นเงิน ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๐๓๒.๙๕ บาท รวมค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน



/๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘...

๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าจำนวนเงินที่เกิดความเสียหายคลาดเคลื่อนไม่เป็นความจริงแต่ประการใด เนื่องจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบได้ตรวจสอบต้นข้อเช็ค ปลายเช็ค รายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก สมุดทะเบียนคุมเช็ค และเอกสารทางการเงินเท่าที่ตรวจสอบได้ เนื่องจากเอกสารทางการเงินมีบางส่วนที่สูญหายไป คณะกรรมการฯ จึงตรวจสอบจำนวนเงินเท่าที่ตรวจสอบได้ ประกอบกับโรงพยาบาลปรางค์กู่มีการจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีมิได้ช่วยจัดหาเอกสารทางการเงิน หรือส่งมอบเอกสารที่อ้างว่ามีการนำเงินหมุนเวียนให้กับโรงพยาบาลปรางค์กู่ แต่ประการใด ส่วนการที่นายฉลอง แสงคำ ได้ให้การต่อคณะกรรมการฯ ว่า นางกรณิการ์ ได้นำเช็คให้นายฉลองขึ้นเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ และได้รับเงินจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ คณะกรรมการฯ มิได้นำเช็คดังกล่าวมาคำนวณในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในครั้งนั้น เช็คจำนวน ๘๘ ฉบับ มีรายการถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๖ เท่านั้น และการที่มีเช็คบางส่วนที่ส่งจ่ายในนามโรงพยาบาลปรางค์กู่ ซึ่งนางกรณิการ์เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของโรงพยาบาลปรางค์กู่ โดยไม่มีเอกสารมาชี้แจงว่าได้ส่งจ่ายในนามโรงพยาบาลปรางค์กู่เพื่อกิจการใด และไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงิน จึงถือได้ว่าโรงพยาบาลปรางค์กู่เกิดความเสียหายในส่วนนี้ด้วย ดังนั้น จำนวนเงินที่เกิดความเสียหายจึงไม่คลาดเคลื่อน ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๔๓ บาท และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพิ่มเติมคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การในทำนองเดียวกับคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ว่า การพิจารณาคำอุทธรณ์ทั้งสองครั้งที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการพิจารณาคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๒ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดว่า นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ผู้ทำคำสั่ง



/ทางปกครอง...

ทางปกครองเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว เห็นด้วยกับความเห็นของกระทรวงการคลังในผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด กรณีดังกล่าว เห็นว่า คำอุทธรณ์ทั้งสองครั้งของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดี ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จึงชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า ได้ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้ กระทรวงการคลังตรวจสอบตามข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว พร้อมทั้ง ได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า ตามสำนวนการสอบข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการชำระหนี้หรือเบิกถอนเงิน ของโรงพยาบาลปรางค์กู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยโรงพยาบาลจะจ่ายเงินเป็นเช็คสั่งจ่ายเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก ในสมุดเช็คสั่งจ่าย จะมี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นต้นข้าวและตัวเช็ค โดยมีนางกรรมการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ เป็นเจ้าหน้าที่จัดทำบัญชีและการเงินของ โรงพยาบาลเป็นผู้เขียนเช็คทั้งสองส่วน แล้วเสนอผ่านผู้ฟ้องคดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ก่อนเสนอผู้มีอำนาจลงชื่อสั่งจ่ายเงิน หลังจากที่มีผู้มีอำนาจสั่งจ่ายลงชื่อครบถ้วนแล้ว นางกรรมการจะเป็นผู้นำเช็คไปเบิกถอนเงินออกจากธนาคารเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายของ โรงพยาบาลหรือชำระหนี้แก่บุคคลภายนอก แต่ก่อนที่จะนำเช็คไปเบิกถอนเงิน นางกรรมการได้แก้ไขรายการในเช็ค ตัวเลขพร้อมตัวอักษรจำนวนเงินให้เพิ่มขึ้น รวมทั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการชื่อผู้รับเงิน แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน เป็นเหตุให้ ทางราชการได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินจำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท มีเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องต้องรับผิด คือ (๑) กรณีจงใจกระทำละเมิด นางกรรมการ ในฐานะเจ้าหน้าที่ การเงินโรงพยาบาลปรางค์กู่ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้อาศัยโอกาส



/ในตำแหน่ง...

ในตำแหน่งหน้าที่ผู้เขียนรายการในเช็คและเป็นผู้นำเช็คไปเบิกถอนเงิน เมื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายได้ลงลายมือชื่อครบถ้วนแล้ว ได้ทำการแก้ไขรายการจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้เพิ่มขึ้น รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการชื่อผู้รับเงินแล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน รวมเช็คที่ตรวจพบทั้งหมด ๘๘ ฉบับ เมื่อนำต้นข้อเช็คเปรียบเทียบกับต้นข้อของรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากแล้วคิดเป็นเงินส่วนต่างที่ทางราชการได้รับความเสียหายจำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท พฤติการณ์เป็นการจงใจกระทำความผิดต่อทางราชการ จึงให้นางกรณิการ์ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนคิดเป็นเงินจำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (๒) กรณีประมาณเส้นเล่ออย่างร้ายแรง (๒.๑) กรณีแก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขพร้อมตัวอักษรจำนวนเงินในเช็คหลังจากที่ผู้มีอำนาจส่งจ่ายลงชื่อครบถ้วนแล้ว เพื่อให้จำนวนเงินสูงขึ้นกว่าเดิมจำนวน ๘๖ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๒๑,๔๒๐,๘๑๕.๓๒ บาท มีผู้ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาคือ (๑) ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลงานการเงินโดยตรง สมควรต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของนางกรณิการ์ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาล การออกเช็ค การเบิกถอนเงินตามเช็คและการจ่ายเงินชำระหนี้เป็นไปโดยถูกต้อง และเมื่อได้รับการทักท้วงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบันเป็นเวลาถึงสองปีติดต่อกัน ไม่ได้มีการแก้ไข กลับปล่อยปละละเลยให้การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก และปล่อยให้นางกรณิการ์เก็บรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเอาไว้เอง โดยไม่ได้ทำการตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของนางกรณิการ์ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้นางกรณิการ์มีช่องทางในการแก้ไขรายการในเช็คและสามารถเบียดบังนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๖ ปี โดยเป็นเช็คจำนวนถึง ๘๖ ฉบับรวมเงินที่เบียดบังไปเป็นเงินจำนวน ๒๑,๔๒๐,๘๑๕.๓๒ บาท กรณีเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์ พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาณเส้นเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๒๑,๔๒๐,๘๑๕.๓๒ บาท คิดเป็นเงิน



/จำนวน...

จำนวน ๕,๓๕๕,๒๐๓.๘๓ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (๒) นายสมศักดิ์ พงษ์คุณากร ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ มีหน้าที่ควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่ได้มีการวางมาตรการในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต ทำให้นางกรณิการ์อาศัยเป็นช่องทางในการแก้ไขรายการในเช็ค และเบียดบังนำเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการส่งจ่ายเช็คลงชื่อโดยนายสมศักดิ์กับนางกรณิการ์ จำนวน ๔๘ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑๑,๗๗๓,๐๗๕ บาท และในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ ในการส่งจ่ายเช็คลงชื่อโดยนางกาญจนา กับนางกรณิการ์ จำนวน ๑๑ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๒,๔๙๐,๗๔๐.๓๒ บาท รวมทั้งสิ้น ๕๙ ฉบับ คิดเป็นเงินจำนวน ๑๔,๒๖๓,๘๑๕.๓๒ บาท พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีคาดเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายสมศักดิ์ จึงได้รับผิดชัดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๑๔,๒๖๓,๘๑๕.๓๒ บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ๓,๕๖๕,๙๕๓.๘๓ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (๓) นายวีรยุทธ ชัยพรสุไพศาล ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ได้ปล่อยปละละเลยไม่ศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และไม่ได้มีการวางมาตรการในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต เป็นเหตุให้นางกรณิการ์มีช่องทางในการแก้ไขรายการในเช็คและเบียดบังนำเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการส่งจ่ายเช็คลงชื่อโดยนายวีรยุทธกับนางกรณิการ์ จำนวน ๓ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีคาดเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายวีรยุทธ จึงได้รับผิดชัดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว



/(๔) นายอัครเดช...

(๔) นายอัครเดช บุญเย็น ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่ได้มีการควบคุมดูแล ตลอดจนวางมาตรการในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต เป็นเหตุให้นางกรณิกามีช่องทางในการแก้ไขรายการในเช็คและเบียดบังเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการส่งจ่ายเช็คลงชื่อโดยนายอัครเดช กับนางกรณิการ์ จำนวน ๑๙ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๕,๐๕๗,๐๐๐ บาท และในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการส่งจ่ายเช็คลงชื่อโดยนายอัครเดชกับผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔ ฉบับ คิดเป็นเงินจำนวน ๖,๐๕๗,๐๐๐ บาท พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นกรณีคาดเห็นได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนายอัครเดช จึงให้รับผิดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๖,๐๕๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๔,๒๕๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คจำนวน ๘๖ ฉบับ คือ (๑) นายสมศักดิ์ ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คในการชำระหนี้หรือเบิกถอนเงินของโรงพยาบาลร่วมกับผู้มีอำนาจอื่น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ส่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณิการ์ จำนวน ๔๘ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑๑,๗๗๓,๐๗๕ บาท โดยนางกรณิการ์เจ้าหน้าที่การเงินจะเป็นผู้เขียนรายการในเช็คและเสนอ ผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตรวจสอบก่อนนำเสนอให้นายสมศักดิ์ลงลายมือชื่อ การที่นายสมศักดิ์ลงลายมือชื่อในเช็คในฐานะผู้ส่งจ่าย สมควรที่จะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินตามเช็ค ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเช็ค จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร รวมทั้งป้องกันมิให้มีช่องทางในการนำเช็คไปแก้ไขจำนวนเงินในภายหลังได้ เช่น การขีดเส้นข้างหน้าและข้างหลังให้ขีดตัวเลขและตัวอักษร แต่นายสมศักดิ์ได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จึงเป็นช่องทางให้นางกรณิการ์นำเช็คที่ขอเบิกถอนเงินไปแก้ไขจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้เพิ่มขึ้นและเบียดบังนำเงินส่วนที่เกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนได้ กรณีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ



/อย่างร้ายแรง...

อย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงได้รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑๑,๗๗๓,๐๗๕ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒,๙๔๓,๒๖๘.๗๕ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (๒) นางกาญจนา นามบุตรดี ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คในการชำระหนี้ หรือเบิกถอนเงินของโรงพยาบาลร่วมกับผู้มีอำนาจอื่น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้ส่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณิการ์ จำนวน ๑๑ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๒,๔๙๐,๗๔๐.๓๒ บาท โดยนางกรณิการ์เจ้าหน้าที่การเงินจะเป็นผู้เขียนรายการในเช็ค และเสนอผ่านผู้ฟ้องคดี ตรวจสอบก่อนนำเสนอให้นางกาญจนาลงลายมือชื่อ การที่นางกาญจนาลงลายมือชื่อในเช็คในฐานะผู้ส่งจ่ายสมควรที่จะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินตามเช็ค ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเช็ค จำนวนเงินทั้งตัวเลข และตัวอักษร รวมทั้งป้องกันมิให้มีช่องทางในการนำเช็คไปแก้ไขจำนวนเงินในภายหลังได้ เช่น การขีดเส้นข้างหน้าและข้างหลังให้ขีดตัวเลขและตัวอักษร แต่นางกาญจนาได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอจึงเป็นช่องทางให้นางกรณิการ์นำเช็คที่ขอเบิกถอนเงินไปแก้ไขจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้เพิ่มขึ้น และเบียดบังนำเงินส่วนที่เกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวได้ กรณีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายจึงได้รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๒,๔๙๐,๗๔๐.๓๒ บาทคิดเป็นเงินจำนวน ๖๒๒,๖๘๕.๐๘ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (๓) นายวีรยุทธ ในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรังค์กู ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คในการชำระหนี้ หรือเบิกถอนเงินของโรงพยาบาลร่วมกับผู้มีอำนาจอื่น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ส่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณิการ์ จำนวน ๓ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยนางกรณิการ์เจ้าหน้าที่การเงินจะเป็นผู้เขียนรายการในเช็ค และเสนอผ่านผู้ฟ้องคดีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้นายวีรยุทธลงลายมือชื่อ การที่นายวีรยุทธลงลายมือชื่อในเช็คในฐานะผู้ส่งจ่าย สมควรที่จะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินตามเช็ค ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเช็ค จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร รวมทั้งจะต้องป้องกันมิให้มีช่องทางในการนำเช็คไปแก้ไขจำนวนเงินในภายหลังได้ เช่น การขีดเส้นข้างหน้าและข้างหลังให้ขีดตัวเลขและตัวหนังสือ แต่นายวีรยุทธได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คโดยมิได้



/ใช้ความระมัดระวัง...

ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จึงเป็นช่องทางให้นางกรณิการ์นำเช็คที่ขอเบิกถอนเงินไปแก้ไขจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้เพิ่มขึ้น และเบียดบังนำเงินส่วนที่เกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนได้ กรณีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (๔) นายอัครเดช ในฐานะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรังค์กู ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คในการชำระหนี้หรือเบิกถอนเงินของโรงพยาบาลร่วมกับผู้มีอำนาจอื่น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ส่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณิการ์ จำนวน ๑๙ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๕,๐๕๗,๐๐๐ บาท และในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ในการส่งจ่ายเช็คโดยนายอัครเดชกับผู้ฟ้องคดี จำนวน ๕ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๔ ฉบับ คิดเป็นเงินจำนวน ๖,๐๕๗,๐๐๐ บาท โดยนางกรณิการ์เจ้าหน้าที่การเงินจะเป็นผู้เขียนรายการในเช็ค และเสนอผ่านผู้ฟ้องคดีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้นายอัครเดชลงลายมือชื่อ การที่นายอัครเดชลงลายมือชื่อในเช็ค ในฐานะผู้ส่งจ่าย สมควรที่จะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการลงลายมือชื่อในเช็ค ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเช็ค จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ รวมทั้งจะต้องป้องกันมิให้มีช่องทางในการนำเช็คไปแก้ไขจำนวนเงินในภายหลังได้ เช่น การขีดเส้นข้างหน้าและข้างหลังให้ขีดตัวเลขและตัวอักษร แต่นายอัครเดชได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จึงเป็นช่องทางให้นางกรณิการ์นำเช็คที่ขอเบิกถอนเงินไปแก้ไขจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้เพิ่มขึ้น และเบียดบังนำเงินส่วนที่เกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนได้ กรณีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๖,๐๕๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๔,๒๕๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (๕) ผู้ฟ้องคดี ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คในการชำระหนี้ หรือเบิกถอนเงินของโรงพยาบาลร่วมกับผู้มีอำนาจอื่น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ส่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณิการ์ จำนวน ๕ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จึงเป็นช่องทางให้นางกรณิการ์นำเช็ค



/ที่ขอเบิก...

ที่ขอเบิกถอนเงินไปแก้ไขจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้เพิ่มขึ้น และเบียดบังนำเงินส่วนที่เกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน กรณีเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหายจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (๒.๒) กรณีผู้ที่มีอำนาจสั่งจ่ายลงลายมือชื่อทำกับการแก้ไขรายการชื่อผู้รับเงินและตัวอักษรจำนวนเงิน ทั้งที่ยังไม่มีการแก้ไขจริง จำนวน ๒ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท มีผู้ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชา คือ (๑) ผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลงานการเงินโดยตรง สมควรต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของนางกรณิการ์ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจ่ายเงินของโรงพยาบาล การออกเช็ค การเบิกถอนเงินตามเช็ค และการจ่ายเงินชำระหนี้เป็นไปโดยถูกต้อง กลับปล่อยปละละเลย ไม่ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของนางกรณิการ์ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเพียงพอ เป็นเหตุให้นางกรณิการ์มีช่องทางในการแก้ไขเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินในเช็คฉบับเลขที่ ๑๒๙๒๐๔๕ จากบริษัท พูลภัณฑ์พัฒนา จำกัด เป็นชื่อนางกรณิการ์ และแก้ไขตัวเลขและตัวอักษรของจำนวนเงินในเช็คฉบับเลขที่ ๙๕๕๒๑๙๒ แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท กรณีเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์ พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๐๓๒.๙๕ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (๒) นายอัครเดช ในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึงปัจจุบัน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ไม่ได้มีการวางมาตรการในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และป้องกันการทุจริต เป็นเหตุให้นางกรณิการ์มีช่องทางในการแก้ไขรายการในเช็คและเบียดบังเงินไปในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ในการสั่งจ่ายเช็คโดยนายอัครเดชกับผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒ ฉบับ เป็นเงิน



/๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘...

๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท พุทธการณดังกล่าวเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๐๓๒.๙๕ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และมีผู้ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายในเช็คทั้ง ๒ ฉบับข้างต้น คือ (๑) นายอัครเดช ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ส่งจ่ายเช็คร่วมกับผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒ ฉบับ คือ ฉบับเลขที่ ๑๒๙๒๐๔๕ และเลขที่ ๙๕๕๒๑๙๒ รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท โดยเช็คฉบับเลขที่ ๑๒๙๒๐๔๕ เมื่อผู้มีอำนาจลงนามครบถ้วนแล้ว นางกรณิการ์ได้นำเช็คฉบับดังกล่าวมาให้ นายอัครเดชลงลายมือชื่อกำกับ เนื่องจากรายการชื่อผู้รับเงินไม่ชัดเจน นายอัครเดชได้ลงลายมือชื่อกำกับโดยที่ยังไม่มีการแก้ไขรายการชื่อผู้รับเงินให้ชัดเจนก่อน เป็นเหตุให้นางกรณิการ์มีช่องทางในการแก้ไขจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้เพิ่มขึ้น และเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน พุทธการณถือเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท คิดเป็นเงิน ๒๘๒,๐๓๒.๙๕ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (๒) ผู้ฟ้องคดี ในฐานะผู้ส่งจ่ายเช็คฉบับเลขที่ ๑๒๙๒๐๔๕ และเลขที่ ๙๕๕๒๑๙๒ ร่วมกับนายอัครเดช ภายหลังที่ได้มีการลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คทั้งสองฉบับแล้ว นางกรณิการ์ได้นำเช็คทั้งสองฉบับไปแก้ไข โดยให้นายอัครเดชลงลายมือชื่อกำกับรายการชื่อบุคคลผู้รับเงินในเช็คฉบับเลขที่ ๑๒๙๒๐๔๕ และรายการตัวอักษรจำนวนเงินในเช็คฉบับเลขที่ ๙๕๕๒๑๙๒ แล้วนำเช็คไปแก้ไขเปลี่ยนชื่อผู้รับเงินและตัวอักษรจำนวนเงิน และเพิ่มชื่อนางกรณิการ์เป็นผู้ส่งจ่ายร่วมอีกคน เช็คทั้งสองฉบับจึงมีรายการผู้ส่งจ่ายทั้งหมด ๓ คน ขั้นตอนการแก้ไขดังกล่าวเป็นการแก้ไขภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อส่งจ่ายไปแล้ว การกระทำดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย รวมค่าเสียหายที่เจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบแต่ละคนต้องชดใช้ ดังนี้ (๑) นางกรณิการ์ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท (๒) ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท (๓) นายสมศักดิ์ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖,๕๐๙,๒๒๒.๕๘ บาท (๔) นายวิรุทธ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (๕) นายอัครเดช รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓,๕๕๒,๕๖๕.๙๐ บาท และ (๖) นางกาญจนา รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๖๒๒,๖๘๕.๐๘ บาท ในกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับชดใช้เงิน



/จากนางกรณิการ์...

จากนางกรรมการเมื่อนำมารวมกับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดี นางกาญจนา นายสมศักดิ์ นายวิรัช และนายอัครเดช ได้ชดใช้ไว้เกินมูลค่าความเสียหาย สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขจะต้องคืนเงินส่วนที่ได้รับไว้เกินแก่บุคคลดังกล่าว ตามสัดส่วนแห่งความรับผิด ที่ได้รับชำระไว้ต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดทางละเมิด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๙๐๑๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและการวินิจฉัยสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ถือได้ว่าคณะกรรมการฯ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน อย่างเพียงพอแล้ว ตามนัยข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่ง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท จึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ดำเนินการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทราบ และพิจารณาข้อเท็จจริงและปรับข้อกฎหมายที่ผิดพลาด โดยรับฟังข้อเท็จจริงว่านางกรรมการฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษได้อาศัยโอกาสตำแหน่งหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวอักษรข้อความในเช็คของโรงพยาบาลปรางค์กู่ให้มีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงิน เป็นเงินจำนวนตามตัวเช็ค ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท และทุจริตยักยอกเงินจำนวนดังกล่าวไป เป็นเหตุให้ทางราชการ ได้รับความเสียหาย แต่ปรากฏว่ามีเช็คจำนวน ๑๕ ฉบับ ที่เป็นเช็คสั่งจ่ายโอนเงินในบัญชี ของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ระหว่างบัญชีที่ฝากเงินไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



/สาขาศรีสะเกษ...

สาขาศรีสะเกษ กับบัญชีที่ฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ ซึ่งทั้งสองบัญชีเป็นบัญชีของโรงพยาบาลปรางค์กู่ เป็นเงินจำนวน ๓,๒๕๖,๕๒๑.๔๐ บาท การโอนเงินจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งเป็นเงินของ โรงพยาบาลปรางค์กู่ทั้งสองบัญชีที่ยังมิได้ทำให้เกิดความเสียหายแก่โรงพยาบาล จึงถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ครบองค์ประกอบของความรับผิดทางละเมิด ดังนั้น ค่าเสียหายดังกล่าวจึงต้องหักลบออกจากค่าเสียหายเดิม และคงเหลือค่าเสียหายเพียงจำนวน ๑๙,๒๙๒,๔๒๕.๗๐ บาท แต่จำนวนเงินดังกล่าวยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นค่าเสียหายที่ถูกต้อง เพราะส่วนหนึ่งผู้ฟ้องคดีทราบว่า เป็นการนำเงินออกไปหมุนเวียนโดยการจ่ายเงินออกไป และในขณะเดียวกัน ก็นำเงินเข้ามาฝากเพื่อมิให้ระบบบัญชีการเงินตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามคำให้การของนายสมศักดิ์ แต่คณะกรรมการฯ ไม่เคยเปรียบเทียบบัญชีรายรับรายจ่าย ทั้งหมดของโรงพยาบาล คงได้แต่นำตัวเลขจำนวนเงินเฉพาะที่แตกต่างกันระหว่างต้นข้าวเช็ด กับตัวเช็ดมาหักลบกัน และนำค่าความแตกต่างของตัวเลขมาคิดเป็นค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน ๒๒,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับฟังข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน เรื่องกระบวนการและขั้นตอนก่อนมีการลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเช็ค โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ให้การว่าก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงิน นางกรณิการ์ ได้เสนอผ่านผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนั้น ไม่เป็นความจริงทั้งหมด กล่าวคือ การเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง ดังนี้ (๑) ช่วงที่นายสมศักดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ความเสียหายระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ นางกรณิการ์ได้ทำงานเพียงคนเดียว ตั้งแต่ขั้นตอนการรับเงิน การจัดทำเอกสารทะเบียนต่างๆ และรายงานบัญชีการจัดทำหลักฐาน เบิกจ่าย ตลอดจนการนำส่งเงิน ไม่เสนอรายงานการเงินและบัญชีต่างๆ ต่อผู้บริหาร ตามลำดับขั้นตอนและกรรมการเก็บรักษาเงินตามเวลาที่กำหนด เมื่อผู้บริหารและกรรมการ เรียกตรวจสอบ จะอ้างว่าจัดทำไม่ทัน และเมื่อถูกท้วงติงหลายครั้ง นางกรณิการ์ก็ไม่ยอม ปฏิบัติตามข้อแนะนำ และเมื่อมีการจ่ายเงินด้วยเช็ค นางกรณิการ์จะเป็นผู้เขียนเช็คและ เสนอนายสมศักดิ์เองทุกครั้ง ไม่เคยผ่านผู้ฟ้องคดี ซึ่งจะสังเกตได้จากเช็คที่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบแล้ว จำนวนทั้งหมด ๔๘ ฉบับ จะลงนามสั่งจ่ายเช็คโดยนายสมศักดิ์ทุกฉบับ ไม่มีการลงนามสั่งจ่ายโดยผู้ฟ้องคดี เพราะนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ ไม่ยอมดำเนินการ



/ตามที่...

ตามที่ผู้ฟ้องคดีบอกกล่าวในเรื่องการเขียนเช็คและลงนามสั่งจ่ายเช็คฯ ไม่ควรให้นางกรรมการเขียนเช็คและเป็นผู้สั่งจ่ายเงินด้วย และไม่ควรรายจ่ายตามเช็คให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน เพราะมีความเสี่ยงสูง ในเรื่องการตรวจสอบการทำงานการเงินของนางกรรมการ ผู้ฟ้องคดีได้ประชุมเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือน และได้้นำเรื่องที่ต้องแก้ไขตามแนวทางที่คณะผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้แจ้งผลการตรวจสอบภายในให้โรงพยาบาลปรางค์กู่ทราบ โดยผู้อำนวยการได้ลงนามรับทราบและแจ้งฝ่ายการเงิน ในขณะเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปทราบ เพื่อให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งขอให้นางกรรมการนำงานที่ค้างค้างมาให้คนอื่นช่วยดำเนินการให้ด้วย แต่นางกรรมการขอไปตกลงการทำงานกับนายสมศักดิ์เอง ระบบการเงินต่างๆ ก็ไม่นำมาให้ตรวจสอบ เมื่อผู้ฟ้องคดีแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบแล้ว แต่นายสมศักดิ์ก็ไม่ยอมดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจที่จะตรวจสอบงานของนางกรรมการได้ และการทุจริตยักยอกเงินของนางกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลปรางค์กู่ไม่ทราบมาก่อน ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปทราบว่า มีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและงานการเงินไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น ตามอำนาจหน้าที่ทำได้เพียงติดตามเร่งรัด และแจ้งให้ที่ประชุมฝ่ายบริหารทั่วไปทราบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในฝ่ายบริหารทั่วไปยินดีเข้าไปจัดทำและช่วยเหลือนางกรรมการ แต่นางกรรมการไม่ยอมให้เข้าไปดำเนินการและแจ้งว่า จะตกลงกับผู้อำนวยการเอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจในการจัดการใดๆ นอกจากแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ และถ้าผู้ปฏิบัติฝ่าฝืน ผู้ฟ้องคดีก็จะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทราบ และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการที่ได้มอบหมายเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลก็จะปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการโรงพยาบาล เช่น เมื่อผู้ฟ้องคดีทักท้วงฝ่ายการเงินในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นปัจจุบันและจะขอกำลังเจ้าหน้าที่อื่นๆ ไปช่วยเหลือในการจัดทำบัญชีทางการเงิน แต่เมื่อนายสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ในขณะนั้นไม่สั่งการใดๆ และนางกรรมการไม่ยอมให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนางาน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจดำเนินการได้ และขณะนั้น เรื่องการทุจริตของนางกรรมการยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น การที่อ้างว่า นางกรรมการเขียนเช็คแล้วเสนอให้ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายนั้น จึงไม่ถูกต้อง



/การดำเนินการ...

การดำเนินการในเรื่องการเบิกจ่ายเงินตามเช็คนั้น นางกรณิการ์จะดำเนินการโดยตรงกับ นายสมศักดิ์ทั้งสิ้น นางกรณิการ์ได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลปรางค์กู่มาก่อนผู้ฟ้องคดี และจัดทำ ด้านการเงินกับนายสมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่มาก่อน (๒) ช่วงที่ นายวีรยุทธ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ แทนนายสมศักดิ์ ที่ลาออก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการลงนาม สั่งจ่ายเช็คจำนวน ๓ ฉบับ ผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงิน คือ นางกรณิการ์กับนายวีรยุทธ ความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเห็นว่าการนำเช็คไปให้นายวีรยุทธ ลงนาม ไม่ได้มีเอกสารใดๆ เสนอให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อ และนายวีรยุทธ ได้ทราบพฤติกรรมการจ่ายเงินของนางกรณิการ์ และเรื่องที่คุณฟ้องคดีได้บอกกล่าวให้ นายสมศักดิ์ทราบเกี่ยวกับการขอเปลี่ยนลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค และเขียนเช็ค จากนางกรณิการ์เป็นบุคคลอื่น แต่นายวีรยุทธไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดี ขอยืนยันตามคำให้การของนายวีรยุทธว่า เอกสารการเงินต่างๆ นางกรณิการ์ไม่เคยนำมา ให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบหรือเสนอผ่านผู้ฟ้องคดี และนายวีรยุทธเองไม่เคยได้ตรวจเอกสาร การเงิน เพราะนางกรณิการ์ไม่ยอมนำมาให้ตรวจสอบ (๓) ช่วงที่นายอัครเดช เป็นผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปได้นำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ด้านการเงินและบัญชีของนางกรณิการ์ว่ามีปัญหาเรื่องการจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และแจ้งให้ทราบว่าผู้ตรวจสอบภายในจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ได้มาตรวจสอบถึง ๒ ครั้งแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งนายสมศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางกรณิการ์ไม่ยอมดำเนินการให้เรียบร้อย โดยนายอัครเดชอ้างว่า เนื่องจากเป็น ผู้อำนวยการคนใหม่ และเห็นว่าการบริหารบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จะต้องดำเนินการ แบบค่อยเป็นค่อยไป แต่ช่วงที่นายอัครเดชเป็นผู้อำนวยการ นางกรณิการ์ไม่ยอมนำ สมุดบัญชีเงินฝาก และรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากของธนาคารให้นายอัครเดช ได้ตรวจสอบ การที่กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางการเงิน โดยเฉพาะหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินตามเช็คนั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดจะต้องตรวจสอบเอกสารที่เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายว่ามีอยู่จริง หรือไม่ และมีหลักฐานการนำส่งที่เป็นเอกสาร เป็นต้นว่า สมุดคุมเช็ค เอกสารการจัดซื้อ จัดจ้าง เอกสารการเบิกจ่ายเงินค่าอยู่เวรนอกเวลาของพยาบาล ที่มีลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี ลงลายมือชื่อผ่านไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่เพื่อพิจารณาลงลายมือชื่อในเช็ค



/ต่อไปนั้น...

ต่อไปนั้น แต่ปรากฏว่าในการสอบสวน คณะกรรมการฯ ไม่ทราบว่ามีเอกสารเหล่านี้อยู่หรือไม่ แต่เมื่อนำเสนอรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กลับนำเสนอในสิ่งที่ไม่เคยสอบสวนมาก่อน จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อถูกโต้แย้งก็ไม่ยอมรับในข้อเท็จจริง ในขณะที่เดียวกันได้กล่าวอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีไม่พยายามช่วยเสนอเอกสารหรือค้นหาข้อเท็จจริง และเมื่อมีการสอบสวนเรื่องทุจริต ผู้ฟ้องคดีถูกย้ายจากโรงพยาบาลปรังค์กู ผู้บริหารไม่ยอมให้ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารใดๆ เพราะในเบื้องต้น คณะกรรมการฯ มีข้อสงสัยว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนร่วมในการทุจริตกับนางกรณิการ์ด้วย แต่คณะกรรมการฯ ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินตามเช็ค และไม่เคยสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้ฟ้องคดี แต่อ้างว่าเป็นหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องนำเอกสารหลักฐานไปชี้แจงเอง และได้สอบปากคำผู้ฟ้องคดีเฉพาะแต่การลงลายมือชื่อในเช็คเท่านั้น คณะกรรมการฯ ผลักภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกกล่าวหา ทั้งที่เป็นหน้าที่ของผู้ทำการสอบสวน และที่สำคัญคือคณะกรรมการฯ ไม่เคยแจ้งประเด็นนี้ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนที่มากเกินไปเกินความเป็นจริง กรณีที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายในเช็คประมาณเส้นเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้นางกรณิการ์แก้ไขตัวเลขและตัวอักษรในเช็ค ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๕ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าประมาณเส้นเล่ออย่างร้ายแรง แต่มีข้อโต้แย้งว่าลายมือชื่อในเช็คจำนวน ๕ ฉบับนั้น มีเช็คจำนวน ๓ ฉบับ ที่สงสัยว่าน่าจะมีการปลอมลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี แต่กรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ประมาณเส้นเล่อส่งหลักฐานเป็นสำเนาเช็คไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อ ทำให้เจ้าหน้าที่วิทยาการไม่สามารถตรวจสอบได้ ผู้ฟ้องคดีจึงขอให้มีการตรวจสอบลายมือชื่อผู้ลงนามส่งจ่ายเช็คในบางฉบับที่มีปัญหา และหากผลการพิสูจน์ได้ข้อเท็จจริงฟังยุดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ลงลายมือชื่อร่วมกับผู้อื่น และทำให้เกิดความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทจริง โดยไม่มีการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียินยอมชดใช้ค่าเสียหาย เพราะผู้ลงนามในเช็คจะต้องรับผิดชอบเต็มจำนวน คือ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร่วมลงนามกับผู้ฟ้องคดีด้วย ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ควรเป็นคนละร้อยละ ๕๐ กับผู้ร่วมลงนาม

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ วินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์ต้องร่วมรับผิดชอบในการไม่ตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานเป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๐๓๒.๙๕ บาทนั้น คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เพราะเป็นการรับฟังข้อเท็จจริง



/จากรายงาน...

จากรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ที่ไม่ได้ทำการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่า ผู้มีหน้าที่นั้นได้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ อย่างไร โดยกรณีของผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ในฐานะควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของนางกรณีการ แต่ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเองโดยตรง การควบคุม ดังกล่าว ถ้าไม่มีเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงอื่นมาประกอบ ผู้ฟ้องคดียอมรับว่าต้องรับผิดชอบ ในฐานะที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำที่เป็นการทุจริตได้ รวมทั้งไม่หาทางป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน แต่ในข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรากฏักกลับใช้อำนาจในฐานะผู้บังคับบัญชา โดยให้ผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงและไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการ ผู้ฟ้องคดีและนางกรณีการ ต่างก็อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้อำนาจการทั้งสามคนดังกล่าวข้างต้น และ ผู้อำนวยการทั้งสามคนทราบถึงการหักท้วงของผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้การหักท้วงจะมีได้ทำ เป็นหนังสือ แต่เมื่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรากฏักได้ยอมรับว่าได้รับการเสนอแนะจาก ผู้ฟ้องคดีแล้ว คณะกรรมการฯ ควรรับฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้หักท้วงต่อผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปรากฏักแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมิได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง ผู้ที่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรากฏักเอง และการทุจริตเกิดขึ้นจากการแก้ไขตัวเลขและตัวอักษรเพื่อเพิ่มวงเงินให้สูงขึ้นในตัวเช็ค ผู้ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง คือ บุคคลผู้ลงนามในการส่งจ่ายเช็คเท่านั้น เพราะแม้ว่า การตรวจสอบเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดแล้วก็ตาม ไม่สามารถแก้ปัญหา การแก้ไขตัวเลขและตัวอักษรในเช็คได้ เพราะการแก้ไขเช็คนั้น เงื่อนไขอยู่ที่การเขียนเช็ค ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กล่าวคือ เขียนเช็คให้มีการเติมตัวอักษรและตัวเลขได้ ซึ่งเป็น ความรับผิดชอบของผู้ที่มีอำนาจลงนามส่งจ่ายเช็ค

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่แจ้งข้อกล่าวหาและ พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพียงแต่ได้เรียกผู้ฟ้องคดีไปให้ ถ้อยคำในประเด็นเรื่องการลงลายมือชื่อในเช็ค แต่เมื่อสรุปข้อเท็จจริงกลับสรุปว่า ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่าย และกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดูต้นขั้วเช็คกับ ตัวเช็ค ซึ่งเอกสารประกอบการส่งจ่ายเช็คดังกล่าว คณะกรรมการฯ ไม่เคยนำมาแสดง ให้ผู้ฟ้องคดีตรวจสอบ ไม่ได้แจ้งให้ทราบว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีได้กระทำผิดกฎหมาย หรือระเบียบอย่างไร และการกระทำผิดดังกล่าว นั้น เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือไม่อย่างไร และในบันทึกการสอบสวนผู้ฟ้องคดีทั้งสามครั้ง ไม่มีข้อความใดที่เป็น



/การแจ้ง...

การแจ้งในฐานะผู้ถูกกล่าวหา แต่เป็นการกล่าวอ้างของนิติกรผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวนิภาพร วงษ์ชนสุภรณ์ ว่าได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า พฤติกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นการประมาท เลินเล่ออย่างร้ายแรง อันถือเป็นการรายงานเท็จต่อศาลและผู้บังคับบัญชา เพราะในบันทึก การสอบข้อเท็จจริงทั้งสามครั้ง ไม่มีข้อความที่ได้บันทึกว่า ผู้ฟ้องคดีได้ประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงและไม่มีข้อความตอนใดที่กล่าวถึงค่าเสียหายให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ชี้แจงหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ได้ ดำเนินการระมัดระวังในหน้าที่ตามสมควรแล้ว แต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งสามคนไม่ยอม ดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอแนะ อีกทั้ง ในรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ ทางละเมิด คณะกรรมการฯ ไม่ได้สรุปข้อเท็จจริงโดยปรับกับข้อกฎหมายให้ชัดแจ้ง เพราะกรรมการผู้มีส่วนที่สอบสวนยังไม่ทราบว่าการเขียนเช็คมีระเบียบของทางราชการ กำหนดไว้ แต่จากคำให้การ แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ตรวจสอบรายงาน การสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเขียนเช็คอย่างรอบคอบและไม่ได้นำมากล่าวอ้าง ในรายงานการสอบสวนว่า พฤติกรรมของการเขียนเช็คเป็นอย่างไร จึงจะถือว่าเป็นการจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และในความเห็นของ คณะกรรมการฯ ได้อ้างอิงเพียงหลักเกณฑ์การชดใช้เงิน แต่ไม่ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของ การหลีกเลียงหรือฝ่าฝืนระเบียบ สำหรับมูลค่าความเสียหาย คณะกรรมการฯ พิจารณา เฉพาะจำนวนเงินที่คาดว่าจะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่คำนวณได้จาก ค่าความแตกต่างระหว่างตัวเช็คกับต้นขั้วเช็คเท่านั้น แต่ไม่ได้จัดทำสมดุลทางบัญชี โดยเฉพาะจำนวนเงินที่โรงพยาบาลปรากฏรับมาขณะช่วงเวลานั้น ซึ่งหมายถึงเงินรับ ทุกประเภท เช่น รับเงินโอนจากงบประมาณ เงินค่าบริการผู้ป่วย เงินบริจาคต่างๆ เป็นต้น กับจำนวนเงินที่จ่ายออกจากโรงพยาบาลในขณะนั้น ซึ่งหมายถึงเงินค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ค่าพัสดุ เป็นต้น มาเปรียบเทียบแล้วหักลบ ด้วยเงินที่คงเหลือทั้งหมด ณ ช่วงเวลานั้น จึงจะทราบได้ว่าความเสียหายที่แท้จริงจำนวน เท่าใด มิใช่ความเสียหายที่ปรากฏตามที่คณะกรรมการฯ ได้สอบสวน การกระทำความผิด กล่าว จึงแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการแจ้ง ข้อกล่าวหาหรือการสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และหลักการให้คู่กรณีได้รับ ทราบข้อเท็จจริง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ



/ทางปกครอง...

ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด
ทางละเมิดตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๔๖๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ได้สอบปากคำผู้ฟ้องคดีรวม ๓ ครั้ง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางกรณิการ์ และฐานะ
ผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณิการ์ มิใช่ในฐานะพยานแต่อย่างใด โดยแจ้งให้
ทราบว่า นางกรณิการ์ได้ทำการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในเช็คให้มีจำนวนสูงขึ้นนั้น
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดว่า
คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและ
โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม และเป็นการชอบด้วย
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พร้อมทั้ง
แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า นางกรณิการ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕
โรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้อาศัยโอกาสตำแหน่งหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวหนังสือ
ข้อความในเช็คเงินสดของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขาศรีสะเกษ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่
ให้มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าจำนวนเงิน เมื่อถอนเงินแล้ว ได้ทุจริตยกเอาเงินส่วนที่เกิน
จำนวนเงินจริงเป็นของตนและโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น รวมเป็นเงินที่ตรวจพบจำนวน
๑๗,๘๓๕,๑๓๑.๗๘ บาท เหตุเกิดในช่วงระหว่างวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๔๖ และให้ผู้ฟ้องคดีดูเช็คธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขาปรางค์กู่ จำนวน ๘ ฉบับ พร้อมทั้งให้โอกาสชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
เช็คดังกล่าวด้วยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ที่ กค ๐๕๒๖.๖/ว ๓๔๐๘๖ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๐ ที่ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๔ ของระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รายงานให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
คือ นายสมศักดิ์ เพื่อยกเลิกให้นางกรณิการ์เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเช็คก็ไม่อาจรับฟังได้
เนื่องจากเมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่านางกรณิการ์เขียนเช็คและสั่งจ่ายเงินให้ตนเองและทราบว่า



/นางกรณิการ์...

นางกรรมการผู้จัดทำบัญชีของโรงพยาบาลได้จัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ กับต้นข้าวเช็คและรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก มิใช่ปล่อยปละละเลยเป็นเวลานานหลายปีติดต่อกัน จนกระทั่งเป็นช่องทางให้นางกรรมการทำการแก้ไขจำนวนเงินในเช็คเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่างๆ เท่าที่ตรวจสอบได้ตามที่นายอัครเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลปรางค์กู่ นำมาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และปรากฏว่ามีเอกสารไม่ครบถ้วน ซึ่งนายสมหวัง ได้ให้ถ้อยคำว่าเป็นเอกสารทางการเงินอาจสูญหายหรือถูกทำลายไป สอดคล้องกับการให้ถ้อยคำของนางสาวนรินทร์ ชนะชัย และนางสาวอุมาพร ในฐานะพยานที่ว่านางกรรมการให้นำเอกสารไปทำลาย ประกอบกับนายรัฐสิทธิ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบของจังหวัดศรีสะเกษให้ถ้อยคำว่าเป็นเอกสารบางส่วนสูญหายไป คณะกรรมการฯ จึงได้ตรวจสอบปลายเช็ค ต้นข้าวเช็ค กับรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก หรือทะเบียนคุมเช็ค แต่ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินส่วนต่างของต้นข้าวเช็คและปลายเช็ค

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๔๖๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีนางกรรมการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้อาศัยโอกาสตำแหน่งหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวหนังสือข้อความในเช็คเงินสดของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสะเกษ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ ให้มีมูลค่าสูงขึ้นกว่าจำนวนเงิน โดยมี (๑) นายธงชัย ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นายแพทย์ ๙) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ (๒) นายสมพงษ์ สุรินทร์ ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ ว กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ (๓) นายประยูร วีรทองประเสริฐ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ๗ กลุ่มคลังและพัสดุ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ (๔) นายรัฐสิทธิ์ อินทร์ธรรม ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗ ฝ่ายบริหารทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายบริหาร)



/สำนักงาน...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นกรรมการ และ (๕) นางสาวนิภาพร วงษ์ชนสุภรณ์ ในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนิติกร ๖ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการและเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกราย เพื่อหาผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องหาต้องชดใช้ ตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพราะผู้ต้องรับผิดชอบ ที่กระทำละเมิดให้ทางราชการเกิดความเสียหายตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มี ๒ ประเภท คือ (๑) เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจ (๒) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้กระทำการนั้นไป ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง สำหรับกรณีนางกรณิกานั้น ข้อเท็จจริงเข้าข่าย จงใจทำให้ทางราชการเกิดความเสียหาย จึงสอบสวนนางกรณิการในฐานเป็นผู้ถูกกล่าวหา ส่วนเจ้าหน้าที่รายอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการฯ ได้ให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม โดยการแจ้งให้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวในฐาน ผู้บังคับบัญชาของนางกรณิการ์และในฐานะผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณิการ์ มิใช่ในฐานะพยานแต่ประการใด ส่วนการปรับข้อเท็จจริงจากการสอบสวนความรับผิดชอบ เข้ากับข้อกฎหมายว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้กระทำการนั้นไปด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหา นั้น เป็นขั้นตอนการดำเนินการสอบสวนทางวินัย แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรง ก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจรรย์า ดังนั้น จึงมิได้นำมาใช้บังคับแก่การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ประการใด ที่จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาและ สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาอันเป็นการดำเนินการ



/ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายต่างฉบับกัน ส่วนคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ยื่นต่อศาลแล้วนั้น ไม่ได้ให้การว่า คณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกกล่าวหาตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำคัดค้านคำให้การ แต่ให้การว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางกรณิการ์และในฐานะผู้ลงนามสั่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณิการ์ ตามเอกสารบันทึกการสอบสวนผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓ ครั้ง ที่ยื่นต่อศาลแล้ว ส่วนการปรับข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าวเข้ากับข้อกฎหมายว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในหน้าที่ราชการ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ที่ต้องปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมาย และคำนวณความเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายจะต้องรับผิดชอบ โดยไม่ได้รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์และในฐานะผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค ร่วมกับนางกรณิการ์รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ให้การว่า ตามบันทึกการสอบสวน ๓ ครั้ง ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบสวนผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์และในฐานะผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณิการ์รวมไปกับความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ได้ปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำคัดค้านคำให้การว่า นางสาวนิภาพร นิตกร ผู้รับผิดชอบสำนวนได้รายงานเท็จในการยื่นคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากนางสาวนิภาพรได้จัดทำคำให้การตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสำเนาเอกสารบันทึกการสอบสวนทั้งสามครั้งของผู้ฟ้องคดี โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และในการให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการให้การในฐานะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปรับข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเข้ากับข้อกฎหมายว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวของนางสาวนิภาพร เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาและตามกฎหมายให้อำนาจ

ส่วนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ดำเนินการรวบรวมเอกสาร คือ สำเนาดันขั้วเช็ค สำเนา



/ปลายเช็ค...

ปลายเช็ค สำเนารายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากของธนาคาร และทะเบียนคุมเช็ค ส่วนเอกสารใบสำคัญเพื่อสอบยันกับการเบิกจ่ายเงิน ไม่สามารถค้นหาได้ เนื่องจากระบบการจัดเรียงเอกสารไม่ดี และมีเอกสารไม่ครบถ้วน แต่เมื่อพิจารณาจากสำเนาต้นขั้วเช็ค สำเนาปลายเช็ค สำเนารายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากของธนาคาร และทะเบียนคุมเช็ค ทำให้ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนเงินในส่วนปลายเช็คทั้งในส่วนตัวเลข และตัวหนังสือ ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ แล้ว เห็นว่า ความเสียหายเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในเช็คเป็นจำนวนมากและเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน โดยที่บางฉบับจะไม่ตรงกับจำนวนเงินในทะเบียนคุมเช็คซึ่งมีจำนวนน้อยกว่ามาก หากมีการเปรียบเทียบกับรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากของธนาคาร จะทำให้ผู้ฟ้องคดีทราบได้ว่าจำนวนเงินในเช็คไม่ตรงกัน ดังนั้น เมื่อไม่มีเอกสารใบสำคัญการจ่ายเงินในส่วนต่างของจำนวนเงินระหว่างต้นขั้วเช็คและปลายเช็ค ย่อมถือว่าทางราชการได้รับความเสียหาย ซึ่งจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ก่อนการออกคำสั่งให้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น การที่ข้อเท็จจริงจากสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดสรุปว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่า นางกรณิการ์เขียนเช็คและสั่งจ่ายเงินให้ตนเองและทราบว่า นางกรณิการ์ผู้จัดทำบัญชีของโรงพยาบาลได้จัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ต้นขั้วเช็คกับสำเนารายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก มิใช่ปล่อยปละละเลยเป็นระยะเวลานานหลายปีติดต่อกัน จนกระทั่งเป็นช่องทางให้นางกรณิการ์ทำการแก้ไขจำนวนเงินในเช็คเป็นจำนวนมากนั้น เนื่องจากพยานเอกสาร คือ สำเนาภาพถ่ายเช็คธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ ที่สั่งจ่ายในนามนางกรณิการ์ จำนวน ๔ ฉบับ คือ (๑) เช็คหมายเลข ๕๕๘๒๔๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕ มีจำนวนเงินตามต้นขั้วเช็ค ๑๓,๗๕๑ บาท แต่มีจำนวนเงินตามที่ธนาคารจ่าย ๑๑๓,๗๕๑ บาท (๒) เช็คหมายเลข ๕๕๕๒๑๙๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ มีจำนวนเงินตามต้นขั้วเช็ค ๑๒,๗๓๖ บาท แต่มีจำนวนเงินตามที่ธนาคารจ่าย ๑๑๒,๗๓๖ บาท (๓) เช็คหมายเลข ๕๕๕๒๑๙๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๕ มีจำนวนเงินตามต้นขั้วเช็ค ๑๔,๒๐๐ บาท แต่มีจำนวนเงินตามที่ธนาคารจ่าย ๒๑๔,๒๐๐ บาท และ (๔) เช็คหมายเลข ๕๕๕๑๘๕๑ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๕ มีจำนวนเงินตามต้นขั้วเช็ค ๒๖,๗๒๐ บาท แต่มีจำนวนเงินตามที่ธนาคารจ่าย ๖๒๖,๗๒๐ บาท



/โดยผู้ฟ้องคดี...

โดยผู้ฟ้องคดียืนยันว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีที่ลงนามส่งจ่ายเงินจริง ส่วนเช็คอีก ๓ ฉบับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าไม่แน่ใจว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ คณะกรรมการฯ ได้โทรศัพท์ประสานไปที่ธนาคารแล้ว ปรากฏว่า ธนาคารไม่สามารถให้ต้นฉบับแก่ คณะกรรมการฯ ได้ จึงต้องส่งสำเนาภาพถ่ายเช็คและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดี ที่ลงนามต่อหน้าคณะกรรมการฯ ไปให้กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจ พิสูจน์ลายมือชื่อ ในระหว่างที่รอผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ติดตามเรื่อง ขอทราบผลการตรวจพิสูจน์ดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาลายมือชื่อดังกล่าว แล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าว ธนาคารได้จ่ายเงินตามเช็คตามที่มีลายมือชื่อผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงิน ตามเช็ค โดยที่มิได้มีการโต้แย้งว่าเป็นลายมือชื่อปลอม คณะกรรมการฯ จึงเชื่อว่าเป็น ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจส่งจ่ายเงินตามเช็ค แม้ว่าต่อมากองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติได้แจ้งผลการตรวจพิสูจน์ให้คณะกรรมการฯ ทราบว่า ไม่อาจตรวจพิสูจน์ ความเห็นยืนยันให้เป็นหลักฐานได้ โดยที่ไม่ได้หักท้วงเรื่องที่ต้องส่งต้นฉบับเช็คแต่ประการใด ระหว่างที่รอผลการตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงควรที่จะชี้แจงหรือแสดง พยานหลักฐานเพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีตามสิทธิของตนเองตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการฯ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ชี้แจงหรือแสดง พยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ แต่ประการใด คณะกรรมการฯ สอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดได้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ ๑๔ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว โดยการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รับฟังพยานบุคคล หรือพยาน ผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ แล้ว เช่น รวบรวมเอกสารเท่าที่มีและตรวจสอบได้ สอบสวนพยานบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น คณะกรรมการฯ ไม่ได้มีหน้าที่ ในการวางระบบบัญชีให้โรงพยาบาลปรางค์กู่ แต่เป็นหน้าที่โดยตรงของงานการเงินที่มี นางกรณิการ์ ปฏิบัติหน้าที่จัดทำบัญชี และผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ทั่วไป ๖ เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่ต้องวางระบบบัญชี และกำกับการจัดทำบัญชีให้ เป็นปัจจุบัน คณะกรรมการฯ ได้รวบรวมสำเนาต้นขั้วเช็ค ปลายเช็ค ทะเบียนคุมเช็ค หรือ สำเนารายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก ตามอำนาจหน้าที่ ส่วนผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ๖ ของโรงพยาบาล ย่อมมีหน้าที่กำกับ ดูแล และช่วยตรวจสอบทะเบียน คุมเช็ค หรือสำเนารายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบ



/การปฏิบัติงาน...

การปฏิบัติงานของนางกรณีการ เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ถ้าหากผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ย่อมพบความผิดปกติของจำนวนเงินในต้นข้าวเช็ก ปลายเช็ก ทะเบียนคุมเช็ก และสำเนารายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก ว่ามีจำนวน แตกต่างกันมาก ซึ่งในทางปฏิบัติโดยทั่วไปของวิญญูชนที่ทราบได้ว่าผู้ได้บังคับบัญชาของตน มีการจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน และมีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ก ได้สั่งจ่ายเงินให้ตนเอง จากพยานหลักฐานต่างๆ จึงสรุปได้ว่า นางกรณีการ เจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้แก้ไขยอดเงินในส่วนปลายเช็กทั้งจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขและตัวหนังสือเพื่อให้มี มูลค่าสูงขึ้นจากเดิม ซึ่งจะไม่ตรงกับต้นข้าวเช็กเป็นส่วนมาก มีบางส่วนที่ต้นข้าวเช็ก ไม่ได้ระบุจำนวนเงิน แต่ก็จะสามารถตรวจสอบยอดเงินได้จากรายการเงินฝากถอน ในบัญชีเงินฝาก การสั่งจ่ายเช็กจะสั่งจ่ายในนามนางกรณีการเป็นส่วนมาก และมีบางส่วน ที่สั่งจ่ายในนามโรงพยาบาลปรางค์กู่ ซึ่งนางกรณีการเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเพื่อถอนเงิน จากบัญชีเงินฝากของโรงพยาบาลปรางค์กู่ โดยไม่มีเอกสารมาชี้แจงได้ว่าได้สั่งจ่ายในนาม โรงพยาบาลปรางค์กู่เพื่อกิจการใด ประกอบกับการจัดทำบัญชีรับจ่ายไม่เป็นปัจจุบัน ถือได้ว่ากรณีดังกล่าวไม่มีหลักฐานการจ่ายเงินอันเป็นการจงใจทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล งานการเงินโดยตรง เมื่อได้รับการทักท้วงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เกี่ยวกับเรื่องการจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบันเป็นเวลาถึง ๒ ปีติดต่อกัน ก็ปล่อยปละละเลย ให้การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้ง ไม่ตรวจสอบสำเนารายการเงินฝากถอน ในบัญชีเงินฝาก ปล่อยให้นางกรณีการเก็บสำเนารายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเอาไว้เอง ถือได้ว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย และในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็กบุคคลที่สองในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๗ ฉบับ รวมเป็นเงิน ๒,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่า เช็กหมายเลข ๙๕๕๒๑๘๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ สั่งจ่ายนางกรณีการจำนวนเงิน ในปลายเช็ก ๑๘๑,๗๖๐ บาท จำนวนเงินในต้นข้าวเช็ก ๘๑,๗๖๐ บาท เมื่อดูลายมือชื่อแล้ว ไม่แน่ใจว่าเป็นลายมือชื่อของตนหรือไม่ และเช็กหมายเลข ๙๕๕๒๑๘๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕ สั่งจ่ายนางกรณีการจำนวนเงินในปลายเช็ก ๑๒๑,๔๘๐ บาท จำนวนเงิน ในต้นข้าวเช็ก ๒๑,๔๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่แน่ใจว่าเป็นลายมือชื่อของตนหรือไม่ คณะกรรมการฯ จึงได้ส่งตัวอย่างลายมือชื่อประกอบสำเนาภาพถ่ายเช็กที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างไปให้กองพิสูจน์หลักฐาน



/สำนักงาน...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิสูจน์แล้ว แต่ไม่สามารถให้ความเห็นได้ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจากการที่ธนาคารยอมส่งจ่ายเงินตามเช็ค ซึ่งถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารเป็นผู้มีอาชีพเฉพาะที่จะพิสูจน์ลายมือชื่อในชั้นต้นอยู่แล้วว่าเป็นลายมือชื่อของผู้มีอำนาจส่งจ่ายเช็คหรือไม่ จึงเชื่อว่าลายมือชื่อในเช็คเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีจริง ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลงานการเงินโดยตรงสมควรต้องตรวจสอบการปฏิบัติงานของนางกรณีการผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินของโรงพยาบาล การออกเช็ค การเบิกถอนเงินตามเช็ค และการจ่ายเงินชำระหนี้เป็นไปโดยถูกต้อง และเมื่อได้รับการทักท้วงจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบันเป็นเวลาถึง ๒ ปีติดต่อกัน ก็ไม่ได้มีการแก้ไขกลับปล่อยปละละเลยให้การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากและปล่อยให้นางกรณีการมีช่องทางในการแก้ไขรายการในเช็ค และสามารถเบียดบังนำเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเวลา ๖ ปี โดยเป็นเช็คจำนวนถึง ๘๖ ฉบับ รวมเงินที่เบียดบังไปเป็นเงินจำนวน ๒๑,๔๒๐,๘๑๕.๓๒ บาท กรณีเป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๒๑,๔๒๐,๘๑๕.๓๒ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๕,๓๕๕,๒๐๓.๘๓ บาท ในฐานะผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณีการในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๕ จำนวน ๕ ฉบับ เป็นเงินจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการที่ผู้ฟ้องคดีกระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง เป็นเหตุให้นางกรณีการแก้ไขจำนวนเงินในเช็คเลขที่ ๑๒๙๒๐๔๕ และเช็คเลขที่ ๙๕๕๒๑๙๒ แล้วนางกรณีการเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนรวมเป็นเงิน ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท พฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าเสียหาย ๑,๑๒๘,๑๓๑.๗๘ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๒๘๒,๐๓๒.๙๕ บาท



/รวมค่าเสียหาย...

รวมค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ฉะนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นจำนวนเงิน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๔๓ บาท และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพิ่มเติมคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท จึงชอบด้วย กฎหมายแล้ว

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับคำให้การเพิ่มเติมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การเพิ่มเติมว่า ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดให้ กระทรวงการคลังมีหน้าที่ตรวจสอบสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเสร็จ และรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ โดยมี คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นต่อกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสำนวนการสอบสวนที่ได้ผ่านการตรวจสอบ กลับกรองจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่เกิดความเสียหาย โดยระเบียบ ดังกล่าวได้กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ที่กำหนดว่า คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และได้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน อย่างเพียงพอและเป็นธรรม ซึ่งเท่ากับว่าระเบียบดังกล่าวได้กำหนดเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรม หรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่า หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และจากการตรวจสอบสำนวนการสอบสวน ปรากฏว่า กรณีดังกล่าวคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจง ข้อเท็จจริงตามนัยข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดชอบด้วยกฎหมายแล้ว โดยที่คณะกรรมการฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหา ให้ผู้ฟ้องคดีทราบอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากระเบียบดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ ดังนั้น คำสั่งที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดี กล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ



/อย่างร้ายแรง...

อย่างร้ายแรง เป็นการไม่ถูกต้องนั้น เห็นว่าการที่จะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งที่จะพิจารณาตามข้อ ๑๗ ประกอบข้อ ๒๑ ของระเบียบดังกล่าว โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงแต่ละกรณีไป ซึ่งความประมาทเลินเล่อ นั้น เป็นการกระทำที่มีใช้โดยเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย้อมเลืงเห็นผล แต่เป็นการกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ ส่วนความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจะมีลักษณะไปในทางที่บุคคลนั้นได้กระทำไปโดยขาดความระมัดระวังที่เพียงพอไปจากเกณฑ์มาตรฐานอย่างมาก

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดกรณีของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งศาลว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดโดยระบุชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นอีกคำสั่งหนึ่งแยกต่างหาก เนื่องจากความเสียหายที่เกิดแก่หน่วยงานของรัฐเป็นเรื่องเดียวกัน แต่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ที่จะต้องสอบสวนหาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ต้องหาต้องชดใช้ต่อไปตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงไม่ต้องระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ต้องรับผิดชอบในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด โดยประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิด ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่าคณะกรรมการฯ ได้กำหนดวันที่จะดำเนินการสอบข้อเท็จจริงบุคคลต่างๆ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงขอให้เตรียมบุคคลต่างๆ ตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ซึ่งมีชื่อผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย และผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และในฐานะผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คของโรงพยาบาลปรังค์กู ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้เข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การชดใช้



/คำสินไหม...

คำสั่งใหม่ทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้คำสั่งใหม่ทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๓๑๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์เป็นคำสั่งและคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงที่คู่กรณีรับกัน ฟังได้ว่า ขณะเกิดเหตุคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ โรงพยาบาลปรางค์กู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มูลเหตุแห่งคดีนี้เกิดจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้รายงานให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ในกรณีที่นางกรณีการได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทุจริตยกยอกเงินของโรงพยาบาลปรางค์กู่ไปเป็นของตนเองและโอนเข้าบัญชีผู้อื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งที่ ๔๖๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ให้คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนนางกรณีการในเรื่องดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยได้สอบปากคำพยานบุคคลจำนวนทั้งสิ้น ๒๗ คน และได้รวบรวมพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวน ๘๗ รายการ และคณะกรรมการฯ ได้ทำการสอบปากคำผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ และได้สอบปากคำพยานอื่นๆ จนเสร็จสิ้นแล้ว ได้จัดทำรายงานการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ จากนั้นจึงได้ส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๒๘๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเป็นเวลา ๑ ปี ๔ เดือนเศษ ในขณะที่กระทรวงการคลังมิได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การชดใช้คำสั่งใหม่ทดแทน



/กรณีเกิด...

กรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีปล่อยปละละเลยให้การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก ปล่อยให้นางกรรมการเก็บรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก เอาไว้เอง ไม่ตรวจสอบจำนวนเงินใบต้นขั้วเช็คกับปลายเช็คว่าตรงกันหรือไม่ และไม่หาทางป้องกัน การแก้ไขจำนวนเงินในเช็คจำนวน ๘๘ ฉบับ อันเป็นเหตุให้นางกรรมการกระทำการทุจริตเบียดบังเงินจากบัญชีโรงพยาบาลปรังค์กู โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ เขียนเช็คและแก้ไขจำนวนเงินในเช็คให้สูงกว่าความจริง แล้วเบียดบังยกยอกเงินส่วนเกินไปเป็นของตนหรือผู้อื่น จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานการเงินโดยตรง กระทำหรือละเว้นการกระทำโดยฝ่าฝืนหรือ หลีกเลียงละเลยในการใช้กฎหมายระเบียบของทางราชการ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบ สำนวนการสอบสวน และมีความเห็นแย้งกลับมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๙๐๑๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ โดยในส่วนของความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรรมการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลงานการเงินโดยตรง ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ นางกรรมการอย่างใกล้ชิด อันเป็นเหตุให้นางกรรมการกระทำการทุจริตเบียดบังเงินจากบัญชี โรงพยาบาลปรังค์กู ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง ทำให้ราชการได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท มีใช้จำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๑๕,๙๑๐.๓๕ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้เป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้รับทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายและคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี



/มาฟ้อง...

มาฟ้องต่อศาล ดังนี้ จึงเห็นว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในส่วนที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายในกรณีนี้เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดว่า เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนที่จะออกคำสั่งดังกล่าว แต่เนื่องจากข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งได้ออกตามความในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดว่า คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม จึงถือได้ว่าระเบียบดังกล่าวได้กำหนดเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการฯ จึงต้องปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว โดยต้องให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๔๖๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยสั่งให้คณะกรรมการฯ ทำการสอบสวนในกรณีที่นางกรณีการได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินของโรงพยาบาลปรังค์กูไปเป็นของตนเองและโอนเข้าบัญชีผู้อื่น แต่จากการสอบสวนข้อเท็จจริง ปรากฏว่า มีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายอื่นรวมทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย ต้องร่วมรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รายงานความเห็นและส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลำดับที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเป็นเวลา ๑ ปี ๔ เดือนเศษ ในขณะที่กระทรวงการคลังมิได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท เนื่องจากปล่อยปละละเลยให้การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก ปล่อยให้นางกรณีการเก็บรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเอาไว้เอง ไม่ตรวจสอบจำนวนเงินใบต้นขั้วเช็คกับปลายเช็คว่าตรงกันหรือไม่ และไม่หาทางป้องกันแก้ไขการแก้ไขจำนวนเงินในเช็ค



/จำนวน...

จำนวน ๘๘ ฉบับ อันเป็นเหตุให้นางกรณีกัระทำการทุจริตเบียดบังเงินจากบัญชีโรงพยาบาลปรางค์กู่ โดยอาศัยหน้าที่เขียนเช็คและแก้ไขจำนวนเงินในเช็คให้สูงกว่าความจริง แล้วเบียดบังยกยอกเงินส่วนเกินไปเป็นของตนหรือผู้อื่น จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีกัระ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานการเงินโดยตรง กระทำหรือละเว้นการกระทำโดยฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงละเลยในการใช้กฎหมายระเบียบของทางราชการ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบสำนวนการสอบสวน โดยได้นำเรื่องเสนอคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง ซึ่งได้พิจารณาข้อเท็จจริงจากการสอบสวนและมีความเห็นแจ้งกลับมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๙๐๑๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีกัระมีหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลงานการเงินโดยตรง ปล่อยปละละเลยไม่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนางกรณีกัระอย่างใกล้ชิด อันเป็นเหตุให้นางกรณีกัระทำการทุจริตเบียดบังเงินจากบัญชีโรงพยาบาลปรางค์กู่ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้ราชการได้รับความเสียหาย จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกเป็นเงิน ๑๕,๙๑๐.๓๕ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้เป็นเงิน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงเห็นได้ว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้แต่เพียงกล่าวหาว่านางกรณีกัระเป็นผู้กระทำละเมิด แต่มิได้กล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำละเมิดแต่อย่างใด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ยอมรับไว้ในคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในกรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการเฉพาะ แยกต่างหากจากคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกรณีของนางกรณีกัระ ประกอบกับเมื่อศาลพิจารณาจากบันทึกของผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ถ้อยคำไว้ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว้รวม ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ครั้งที่สองเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และครั้งที่สามเมื่อวันที่ ๑๓



/สิงหาคม...

สิงหาคม ๒๕๔๗ แล้ว เห็นว่า บันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีในการสอบสวนทั้งสามครั้งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ในฐานะพยานเท่านั้น ซึ่งแม้ในบันทึกการสอบสวนจะได้ระบุว่า ผู้ฟ้องคดีมีความเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิกาก็เป็นแต่เพียงการระบุถึงฐานะในทางราชการของผู้ฟ้องคดีไว้เท่านั้น ฉะนั้น ถ้อยคำที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด จึงมิใช่เป็นการให้ถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีจะได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำละเมิดที่จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ทางราชการตามที่ถูกกล่าวหา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้กล่าวหาผู้ฟ้องคดีว่าเป็นผู้กระทำละเมิดแล้ว จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมีได้ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมอีกเป็นเงิน ๑๕,๙๑๐.๓๕ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้เป็นเงิน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ได้มีการดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด ในการดำเนินการเพื่อมีคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๘ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ ตามนัยแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๒๔๙/๒๕๕๒ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้นแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาทนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งดังกล่าวหลังจากที่ได้รายงานความเห็นและส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณาตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลับด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๒๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปเป็นเวลา ๑ ปี ๔ เดือนเศษ กระทรวงการคลังมิได้ส่งผลการตรวจสอบมาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ไปก่อนนั้น ในปัญหานี้เมื่อข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์



/การปฏิบัติ...

การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการแล้ว ให้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด แต่ยังมีต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ วรคสอง กำหนดว่า ให้ผู้แต่งตั้งส่งสำนวนภายในเจ็ดวันนับแต่วันวินิจฉัยสั่งการให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบ เว้นแต่เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดว่า ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ วรคสาม กำหนดว่า ให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยไม่ชักช้า และให้มีอำนาจตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เห็นสมควร จะให้บุคคลใดส่งพยานหลักฐานหรือมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมอีกก็ได้ วรคสี่ กำหนดว่า ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังให้ผู้แต่งตั้งสั่งการให้เตรียมเรื่องให้พร้อมสำหรับการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับจากวันที่ผู้แต่งตั้งวินิจฉัยสั่งการ วรคห้า กำหนดว่า ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เว้นแต่ในกรณีหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เห็นว่า ตามระเบียบข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรได้หลังจากที่ได้ส่งสำนวนการสอบสวนไปให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จะต้องปรากฏว่ากระทรวงการคลังมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑ ปี ๖ เดือน และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ แต่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงิน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท ปรากฏว่าขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นระยะเวลา ๑ ปี ๔ เดือนเศษ ที่กระทรวงการคลังมิได้พิจารณาและแจ้งผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ฉะนั้น การออกคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย ในปัญหานี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้ยกขึ้น



/กล่าวอ้าง...

กล่าวอ้างในคำฟ้องเป็นประเด็นให้ศาลวินิจฉัย แต่โดยที่ข้อ ๑๗ ของระเบียบดังกล่าว เป็นข้อยกเว้นที่ให้หน่วยงานออกคำสั่งไปก่อนได้ ในขณะที่ยังไม่มีผลการพิจารณา จากกระทรวงการคลัง อันถือได้ว่าเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของ ประชาชนซึ่งศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามข้อ ๙๒ แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ไม่ถูกต้อง ตามกฎหมาย และคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเหตุที่ไม่ได้มีการดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดแล้ว คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ได้วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า คำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และคำสั่ง ที่ ๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเหตุที่ไม่ได้มีการดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ที่กฎหมายกำหนดตั้งได้วินิจฉัยมาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในข้อกล่าวอ้างอื่นของ ผู้ฟ้องคดีอีก

สำหรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งได้รับความ เห็นชอบจากกระทรวงการคลังได้แจ้งผลการตรวจสอบมายังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แม้ว่าจะมีผล เป็นการบังคับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าจะต้องมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ดังกล่าว แต่ความเห็นของกระทรวงการคลังดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณา ทางปกครองเพื่อออกคำสั่งทางปกครองเท่านั้น จึงยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้น ระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานะภาพ ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อศาลได้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และคำสั่งสำนักงาน



/ปลัดกระทรวงสาธารณสุข...

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้
ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท
และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๓๑๖๖ ลงวันที่
๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ มีคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว และให้ยกฟ้อง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สำหรับคำพิพากษาที่ให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น
แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีคำขอเข้ามาในคำฟ้องให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าว แต่เมื่อ
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้เข้ามาในคดีโดยที่ศาลมีคำสั่งให้เรียกเข้ามา ศาลย่อมมีอำนาจที่จะมี
คำพิพากษาดังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์ว่า ได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีและได้ดำเนินการ
สอบสวนผู้ฟ้องคดี ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของทางราชการ ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นและผู้ลงนามในเช็ค มิใช่ในฐานะพยานแต่อย่างใด ถือว่าคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้แย้งแสดงพยานหลักฐาน
อย่างเพียงพอตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อ
คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และเมื่อพิจารณาถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่
ให้ไว้ต่อคณะกรรมการฯ โดยตลอดแล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำไว้ว่าผู้ฟ้องคดี
เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์ และผู้ลงนามในเช็ค
ผู้ฟ้องคดีได้ทราบเรื่องกรณิการ์ทุจริตยกยอกเงินไปเป็นเงินของตนและ
โอนเข้าบัญชีของบุคคลอื่น และให้ถ้อยคำเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ของนางกรณิการ์ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็คของโรงพยาบาลปรางค์กู่ กรณีจึงเห็นได้ว่า
ผู้ฟ้องคดีได้รู้และเข้าใจในขณะให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ว่า คณะกรรมการฯ เรียกให้
ผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่โรงพยาบาลปรางค์กู่ที่อยู่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ ในฐานะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนางกรณิการ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่
ได้ทุจริตยกยอกเงินไปเป็นของตนและโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น มิใช่ในฐานะพยานผู้รู้เห็น
เหตุการณ์ นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการฯ
ตามบันทึกการสอบสวนลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ และก่อนหน้านั้นผู้ฟ้องคดียังได้ให้
ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ตามบันทึกการสอบสวนลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ เห็นได้ว่า



/คณะกรรมการฯ...

คณะกรรมการฯ ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากเป็นคำสั่งที่ได้มีการดำเนินการตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนด ในการดำเนินการเพื่อมีคำสั่งดังกล่าวตามข้อ ๘ ประกอบข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาทนั้น เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขลับ ด่วนมาก ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๒๘๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบตามข้อ ๑๗ แห่งระเบียบดังกล่าวแล้ว ดังนั้น เมื่อนับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ ระยะเวลาผ่านมาถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เป็นเวลา ๑ ปี ๕ เดือน ๒๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท ตามข้อ ๑๗ วรรคห้า แห่งระเบียบดังกล่าว ที่กำหนดว่าให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ... ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นมาตรการเร่งรัดผู้แต่งตั้งให้มีคำสั่งทางปกครองเท่านั้น ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท จึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง



/การชดใช้...

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อุทธรณ์ว่า ขอถือเอาคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นส่วนหนึ่งของคำอุทธรณ์นี้ด้วย และเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณากรณีของผู้ฟ้องคดี ซึ่งอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ราชการ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เพิ่มเติมคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท เป็นคำสั่งที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต้องวินิจฉัยสั่งการคำอุทธรณ์ดังกล่าว ตามผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/๐๙๐๑๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ประกอบหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๒/ว ๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๘ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๓๑๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น และต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ตามผลการตรวจสอบของกระทรวงการคลังจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า ได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอแล้วนั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดไม่เคยแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าจะสอบข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบในทางละเมิด คณะกรรมการฯ ไม่เคยให้ผู้ฟ้องคดี



/อ้างพยาน...

อ้างพยานหลักฐานใดๆ เพื่อแก้ข้อกล่าวหาที่จะต้องรับผิดชอบในทางละเมิด ไม่เคยแจ้งถึงสิทธิ และหน้าที่ในกระบวนการพิจารณาทางปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และมิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี ทราบถึงสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะที่อาจจะต้องมีความรับผิดชอบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาส ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ การสอบสวนของ คณะกรรมการฯ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งยังขัด ต่อมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่า คณะกรรมการฯ ได้สอบสวนผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์ การให้ตรวจดูเช็ค ในฐานะผู้ร่วมลงนามในเช็ค ล้วนแต่เป็นการสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบเท่านั้น การที่ คณะกรรมการฯ อ้างว่าได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแล้วนั้น จึงไม่เป็นความจริง การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนั้น ความเห็นของคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ไม่ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบเพื่อให้โอกาส ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงข้อกล่าวหาในเรื่องประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ อย่างไร ผู้ฟ้องคดี เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณิการ์ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะงานที่มีการแต่งตั้งโดย ทางราชการ แต่ยังมีผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีข้อจำกัดในการควบคุม การปฏิบัติงานของนางกรณิการ์ ผู้ฟ้องคดีมิได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ได้ใช้ ความระมัดระวังตามวิสัยและพฤติการณ์ที่สามารถกระทำได้เช่นวิญญูชน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่าข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นเพียง มาตรการเร่งรัดให้มีคำสั่งทางปกครองเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รายงานผล การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของผู้ฟ้องคดีให้กระทรวงการคลังตรวจสอบเป็น เวลา ๑ ปี ๕ เดือน ๒๗ วัน แล้วผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถมีคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้นั้น ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ต่างๆ ไว้ เป็นขั้นตอนที่จะต้องกระทำตามเงื่อนไขของข้อกำหนด การที่ระยะเวลายังไม่ครบ กำหนดที่กระทรวงการคลังจะพิจารณา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งเมื่อเวลาผ่านไป ๑ ปี



/๕ เดือน...

๕ เดือน ๒๗ วัน นั้น ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างว่าระเบียบดังกล่าวเป็นมาตรการเร่งรัดเท่านั้น จึงเป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้อง

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า มูลเหตุพิพาทคดีนี้สืบเนื่องมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีที่นางกรณิการ์ สุรศิลป์ (ชุมนุม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรังค์กู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินของโรงพยาบาลปรังค์กูไปเป็นของตนเองและโอนเข้าบัญชีผู้อื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๔๖๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดกรณีดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้สอบปากคำพยานบุคคล รวบรวมพยานเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้ทำการสอบปากคำผู้ฟ้องคดี ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่านางกรณิการ์ได้ทุจริตยักยอกเงินเป็นการจงใจกระทำละเมิด จึงให้รับผิดชอบเต็มจำนวน และมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรายอื่นที่ต้องร่วมรับผิดชอบทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย โดยให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบเป็นจำนวนเงิน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และได้ส่งสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลังพิจารณา ในขณะที่กระทรวงการคลังยังมิได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ โดยเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีปล่อยปละละเลยให้การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก ปล่อยให้นางกรณิการ์เก็บรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเอาไว้เอง ไม่ตรวจสอบจำนวนเงินในต้นขั้วเช็คกับปลายเช็คว่าตรงกัน



/หรือไม่...

หรือไม่ และไม่หาทางป้องกันการแก้ไขจำนวนเงินในเช็ค อันเป็นเหตุให้นางกรรมการกระทำการทุจริตเบียดบังเงินจากบัญชีโรงพยาบาลปรังค์กู โดยอาศัยหน้าที่เขียนเช็คและแก้ไขจำนวนเงินในเช็คให้สูงกว่าความจริง แล้วเบียดบังยกยอกเงินส่วนเกินไปเป็นของตนหรือผู้อื่น จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลงานการเงินโดยตรงได้กระทำหรือละเว้นการกระทำโดยฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยงละเลยในการใช้กฎหมายระเบียบของทางราชการ เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ ต่อมา กระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ในส่วนความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท มิใช่จำนวน ๕,๘๗๑,๓๒๖.๔๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มขึ้นอีกเป็นเงินจำนวน ๑๕,๙๑๐.๓๕ บาท รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย จึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและกรมบัญชีกลางเข้ามาในคดีแล้วกำหนดผู้ถูกฟ้องคดีใหม่ โดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และกรมบัญชีกลางเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๓๑๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้มีผลนับแต่วันที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว และให้ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ก่อนว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมีได้เพียงใด ให้คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์ โดยมีต้องให้ใช้เต็มจำนวนของความเสียหายก็ได้ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือระบบการดำเนินงานส่วนรวม ให้หักส่วนแห่งความรับผิดดังกล่าวออกด้วย วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ และเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วรรคสอง บัญญัติว่า สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ทั้งสองประการตามวรรคหนึ่ง ให้มีกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลัง



/ตรวจสอบ...

ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีการกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ บัญญัติว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดังกล่าวขอเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ประกอบกับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดว่า เมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐแห่งใด และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้า เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับผู้ต้องรับผิดชอบและจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ผู้นั้นต้องชดใช้ และข้อ ๑๕ กำหนดว่า คณะกรรมการต้องให้โอกาสแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เสียหายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอและเป็นธรรม

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ โรงพยาบาลปรางค์กู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่ และในฐานะผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณีการ ต่อมา นางกรณีการได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่ยกยอกเงินของโรงพยาบาลปรางค์กู่ไปเป็นของตนเองและโอนเข้าบัญชีผู้อื่นโดยทุจริต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อทำการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ทำการสอบปากคำผู้ฟ้องคดี ๓ ครั้ง ในฐานะผู้บังคับบัญชาของนางกรณีการ และในฐานะผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คร่วมกับนางกรณีการ และสรุปความเห็นเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของนางกรณีการ

/มีหน้าที่...



มีหน้าที่กำกับดูแลงานการเงินโดยตรง ปล่อยปละละเลยให้การจัดทำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝาก และปล่อยให้นางกรรมการเก็บรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเอาไว้เอง ถือได้ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และในฐานะผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการลงลายมือชื่อในเช็ค ไม่ได้ตรวจสอบจำนวนเงินในต้นขั้วเช็คกับตัวเช็คว่าตรงกันหรือไม่ และไม่หาทางป้องกันการแก้ไขจำนวนเงินในเช็ค พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยฝ่าฝืนหรือหลีกเลี่ยง หรือละเลยการใช้หรือบังคับใช้กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ จนเกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และมีมติให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๕,๘๘๗,๓๒๖.๔๓ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบตามความเห็นดังกล่าว และมีคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามจำนวนดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้ว ให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท เพิ่มขึ้นจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่า การที่หน่วยงานของรัฐจะออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่กระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่และต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คือต้องให้โอกาสผู้ที่จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งได้มีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอ และมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน ซึ่งข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ อันเป็นแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐก็กำหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นายอัครเดช ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลปรางค์กู่ ในขณะนั้น ได้ตรวจพบว่านางกรรมการทุจริตโดยยักยอกเงินของโรงพยาบาลไป จึงได้เข้าแจ้งความและได้รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษกับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทราบ ต่อมา จังหวัดศรีสะเกษได้แต่งตั้งคณะทำงานเข้าตรวจสอบ



/การเงิน...

การเงินการบัญชีของโรงพยาบาล เมื่อได้ข้อเท็จจริงเบื้องต้น จึงขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดขึ้น โดยในการรวบรวมข้อเท็จจริงกรณีนี้ ปรากฏว่าคณะกรรมการฯ ได้เรียกผู้ฟ้องคดีมาสอบปากคำรวม ๓ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ โดยผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทราบคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๔๖๓/๒๕๔๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ แล้ว เมื่อพิจารณาถึงคำสั่งดังกล่าวแล้ว เห็นว่า ได้ระบุรายละเอียดกรณีนางกรณิการิ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ โรงพยาบาลปรางค์กู่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ได้อาศัยโอกาสตำแหน่งหน้าที่แก้ไขเพิ่มเติมตัวเลขและตัวหนังสือข้อความในเช็คเงินสดของโรงพยาบาลปรางค์กู่ ซึ่งเปิดบัญชีไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาศรีสะเกษ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปรางค์กู่ ให้มีค่าสูงขึ้นกว่าจำนวนเงินจริง เมื่อถอนเงินแล้ว ได้ทุจริตยกยอดเอาเงินส่วนที่เกินจำนวนเงินจริงเป็นของตนเองและโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ขึ้น ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำกับผู้ฟ้องคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาของนางกรณิการิ ซึ่งได้กระทำทุจริตต่อหน้าที่โดยการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินในเช็คให้มีจำนวนสูงขึ้น แล้วยกยอดเงินส่วนที่เกินไปเป็นของตนเองและโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่น อีกทั้ง ยังให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ในฐานะเป็นผู้ตรวจสอบกำกับกับการปฏิบัติหน้าที่ของนางกรณิการิโดยตรง แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ตรวจสอบรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเป็นระยะๆ โดยปล่อยให้นางกรณิการิเก็บรายการเงินฝากถอนในบัญชีเงินฝากเอาไว้เอง แสดงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ตระหนักรู้ในขณะให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ว่าคณะกรรมการฯ ได้เรียกให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระทำ ความผิดของนางกรณิการิดังกล่าว มิใช่เป็นการให้ถ้อยคำในฐานะพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์แต่อย่างใดเลย ทั้งเมื่อพิจารณาผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



/ได้มี...

ได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งคัดค้านในคำอุทธรณ์ว่า คณะกรรมการฯ ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานในคำอุทธรณ์แต่อย่างใด จึงเห็นว่าในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ผู้ฟ้องคดีย่อมทราบอยู่ในขณะนั้นแล้วว่า อยู่ในฐานะที่ผู้ฟ้องคดีอาจกระทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงโต้แย้งว่าไม่แน่ใจว่าเช็คบางฉบับเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีย่อมตระหนักได้ว่าหากเป็นลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีจริง ผู้ฟ้องคดีก็อาจที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกับนางกรณีการด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าคณะกรรมการฯ ได้สอบสวนผู้ฟ้องคดีในฐานะพยานเพราะมิได้แจ้งข้อกล่าวหา นั้น เห็นว่า การสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดเป็นมาตรการของทางราชการในอันที่จะบรรเทาความเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดต่อหน่วยงาน จึงได้ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะในกรณีจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น ซึ่งแยกจากการดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญา ทั้งในการดำเนินการดังกล่าว คณะกรรมการฯ ยังไม่ทราบว่า มีผู้ใดต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนบ้าง ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงไม่สามารถแจ้งข้อกล่าวหาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทราบได้ว่า จะสอบข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ต้องรับผิดชอบในทางละเมิด กรณีจึงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการฯ ได้ทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอตามข้อ ๑๕ ของระเบียบดังกล่าวแล้ว ส่วนกรณีที่คณะกรรมการฯ ได้สรุปสำนวนและได้รายงานผลการสอบสวนฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าผู้ฟ้องคดีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยสั่งการเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ ส่งสำเนาการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณา แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป ๑ ปี ๔ เดือนเศษ นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยสั่งการดังกล่าว กระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ จึงเป็นการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในกำหนดระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แม้ว่าการออกคำสั่งดังกล่าวได้กระทำก่อนที่กระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



/จะได้...

จะได้พิจารณาตรวจสอบสำนวนการสอบสวนแล้วเสร็จ และแจ้งความเห็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ภายในระยะเวลาหนึ่งปีหกเดือน ก็ไม่ทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๑๗ วรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่กำหนดให้กระทรวงการคลังพิจารณาให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่า หกเดือน ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ผู้แต่งตั้งมีคำสั่งตามที่เห็นสมควร ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัด ให้กระทรวงการคลังและส่วนราชการที่เสียหายดำเนินการเพื่อใช้สิทธิเรียกร้องให้ทันภายใน กำหนดอายุความเท่านั้น ประกอบกับกระทรวงการคลังโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบ สำนวนการสอบสวนแล้วเสร็จ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ แจ้งผลการพิจารณา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ก็พ้นกำหนดระยะเวลาสองปี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่ง ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มเติมเป็นเงิน ๑๕,๙๑๐.๓๕ บาท คิดเป็นจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดี ต้องชดใช้รวมทั้งสิ้น ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท ซึ่งพ้นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่หน่วยงาน ของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่การออกคำสั่ง ดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขคำสั่งเดิม ไม่ใช่การออกคำสั่งใหม่แต่อย่างใด ดังนั้น คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ และที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน จึงออกโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ที่กฎหมายกำหนดไว้ อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฟังขึ้น

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหาย ถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการเบิกถอนเงินของโรงพยาบาลปรางค์กู่ เมื่อเจ้าหน้าที่ ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาขออนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่นั้น โรงพยาบาลจะจ่ายเงิน



/เป็นเช็ค...

เป็นเช็คสั่งจ่ายเบิกถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝาก ซึ่งในสมุดเช็คสั่งจ่ายจะมี ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นต้นหัวเช็คและตัวเช็ค โดยมีนางกรรมการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๕ เป็นผู้เขียนเช็คทั้งสองส่วน แล้วเสนอผ่านผู้ฟ้องคดี และเสนอผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงิน หลังจากนั้น นางกรรมการจะเป็นผู้นำเช็คไปเบิกถอนเงินจากธนาคาร แต่ก่อนที่จะนำเช็คไปเบิกถอนเงิน นางกรรมการได้แก้ไขรายการในเช็คเพิ่มจำนวนเงินขึ้น รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการชื่อผู้รับเงิน แล้วเบียดบังเงินไปเป็นประโยชน์ส่วนตน ซึ่งในส่วนของผู้ฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คหรือเบิกถอนเงินของโรงพยาบาลร่วมกับผู้มีอำนาจอื่น กรณีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายหน้าที่ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีสมควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ การที่ผู้ฟ้องคดีกลับละเลยลงลายมือชื่อในเช็คในฐานะผู้สั่งจ่าย โดยมีได้ติดตามตรวจสอบและไม่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของนางกรรมการผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อในเช็คในฐานะผู้สั่งจ่าย สมควรที่จะต้องตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงินตามเช็ค ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในเช็ค จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร รวมทั้งป้องกันมิให้มีช่องทางการนำเช็คไปแก้ไขจำนวนเงินในภายหลังได้ เช่น การขีดเส้นข้างหน้าและข้างหลังให้ขีดตัวเลขและตัวอักษร เป็นต้น แต่ผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค โดยมีได้ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จึงเป็นช่องทางให้นางกรรมการนำเช็คที่ขอเบิกถอนเงินไปแก้ไขจำนวนเงินในเช็คทั้งตัวเลขและตัวอักษรให้เพิ่มขึ้น และเบียดบังนำเงินส่วนที่เกินไปเป็นประโยชน์ส่วนตนได้ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

สำหรับจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ควรเป็นเท่าใดนั้น เมื่อรับฟังได้ว่าการทุจริตของนางกรรมการ ดังกล่าว เกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเวลาถึง ๖ ปี แต่ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงสาธารณสุขได้มีการดำเนินการตรวจสอบในกรณีดังกล่าว ประกอบกับการที่ธนาคารได้สั่งจ่ายเงินตามเช็ค โดยไม่ได้ทักท้วงหรือโต้แย้งเกี่ยวกับจำนวนเงินในเช็คที่สั่งจ่ายและลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายแต่อย่างใด อันเป็นเหตุให้นางกรรมการกระทำการทุจริตติดต่อกันเป็นเวลาถึง ๖ ปีนั้น จึงถือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวมด้วย เห็นควรหักส่วนแห่งความรับผิดชอบจากความบกพร่องของระบบการดำเนินงาน



/ส่วนรวม...

ส่วนรวมออกร้อยละ ๕๐ ของค่าเสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๓,๕๔๘,๙๔๗.๑๐ บาท ตามมาตรา ๘ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คงเหลือเป็นเงินจำนวน ๑๑,๗๗๔,๔๗๓.๕๕ บาท และเมื่อคำนึงถึงระดับความร้ายแรง แห่งการกระทำและความเป็นธรรมในกรณีนี้แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้กระทำการทุจริต แต่อย่างใด เห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราร้อยละ ๒๕ ของจำนวนเงิน ดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๒,๙๔๓,๖๑๘.๓๙ บาท ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งการชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายเกินกว่าจำนวนเงิน ๒,๙๔๓,๖๑๘.๓๙ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่เรียกให้ ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๕,๘๘๗,๒๓๖.๗๘ บาท และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามหนังสือ ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๕๓/๓๑๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ โดยให้มีผลนับแต่วันที่มิคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าว และให้ยกฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๖๒๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนกรณีเกิดความเสียหายแก่ราชการ และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๑๖๒/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เรื่อง เพิ่มเติมคำสั่งการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิด ความเสียหายแก่ราชการ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เฉพาะในส่วน



/ที่เรียกให้...

ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกินกว่าจำนวนเงิน ๒,๙๔๓,๖๑๘.๓๙ บาท นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายสมรรถชัย วิชาลาภรณ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายชาญชัย แสงศักดิ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

Yun Han

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายพนดล เองเจริญ
ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีสิ่งแวดล้อม
ในศาลปกครองสูงสุด



นายประวิตร บุญเทียม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมชัย วัฒนการุณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ

